

MEMAHAMI PAHAM AGAMA MUHAMMADIYAH DARI MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH¹

Oleh;

Wawan Gunawan Abdul Wahid²

Mukadimah

Mendidikan paham agama Muhammadiyah kepada warga, khususnya kader-kader militan Muhammadiyah adalah hal yang niscaya. Itu selain dimaksudkan untuk menjadi kekhasan warga Muhammadiyah dari saudara-saudara seagamanya, lebih dari itu untuk membekali diri merespons berbagai suliweran penilaian warga kaum Muslimin kepada Muhammadiyah. Misalnya, satu kelompok Islam disini dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Muhammadiyah itu Gerakan anti bid'ah tapi melakukan bid'ah.. Ada pula pihak lainnya yang selalu melabeli Muhammadiyah dengan sebutan Wahabi tertentu sehingga dinilai sama dengan entitas lain yang ada di luar sana. Dan yang termutakhir ada yang berani dengan gagah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu mesti sama dengan mereka karena pendiri Muhammadiyah itu satu nasab dan satu seperguruan dengan pendiri organisasinya. Ketika tiga entitas ini menegaskan kalimatnya sebegitu rupa warga Muhammadiyah harus menyikapinya dengan seksama dan proporsional. Sikap seksama diperlukan karena jika dibiarkan bisa menjadi bola liar yang mengganggu soliditas warga Persyarikatan. Sebagaimana tidak dibenarkan klaim dan pelabelan diatas dibiarkan apa adanya. Salah satu sikap proporsional itu adalah membaca terus-menerus paham agama Muhammadiyah secara seksama. Makalah sederhana ini dituliskan sebagai urun rembug penulis untuk mengisi sedikit dari sikap seksama itu.

Jargon dan Praktek Ibadah Muhammadiyah Disalahpahami

Pertama, adalah Kelompok Salafi yang sering menuduh Muhammadiyah melakukan bid'ah ketika melakukan penentuan awal bulan dengan hisab dengan alasan Rasulullah saw tidak pernah melakukannya. Muhammadiyah pun dituduh Salafi melakukan bid'ah kerana membiarkan para perempuannya tunaikan shalat berjama'ah di masjid. Sementara Rasulullah saw tegaskan bahwa tempat terbaik shalat perempuan itu di rumah. Tuduhan sedemikian bukan saja terlalu simplikasi lebih dari itu menyesatkan. Saudara-saudara kita Salafi ini belum paham benar model ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah. Kembali kepada al-Quran dan as-Sunah tidaklah halangi Muhammadiyah untuk posisikan keduanya sebagai basis sumber hukum dengan pengembangan pemaknaan lebih sekedar dari bunyi tekstualnya. Dalam hal ini kekhasan Salafi yang tekstualis tidak sama dengan

¹Makalah disampaikan dalam Pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Ahad Tanggal 17 Nopember 2019/20 Rabiul awal 1441 H, di Gedung Dakwah PDM Kota Bandung.

² Alumni Angkatan Pertama Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut Jabar (1978-1984). Menjadi Anggota Muhammadiyah dengan Nomor Kartu 763623. Sejak tahun 2000 hingga saat ini Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehari-hari mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jabatan akademik Associate Profesor dalam Matakuliah Usul Fikih.

Muhammadiyah yang menganut perluasan makna teks melalui beberapa pendekatan (usul fikih).

Kedua, adalah pelabelan oknum elit ormas Islam tertentu kepada Muhammadiyah sebagai analog dengan Wahabi. Dalam keyakinan penulis yang terjadi sesungguhnya adalah apa yang dipraktekkan Wahabi itu menjadi praktek dan keyakinan kalangan “saudara-saudara muda itu”. Ini dapat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut. (1) Wahabi itu mewajibkan penggunaan rukyat dan mengharamkan penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan. Disini ormas tersebut mensunnahkan penggunaan rukyat sementara hisab dipakai hanya sebagai konfirmasi. (2) Wahabi menghukumi praktek nikah misyar boleh dilakukan oleh penduduk Kerajaan Saudi Arabia. Nikah misyar adalah istilah pernikahan yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama nikah sirri. Secara teknis bahasa hukum sebutlah itu dengan nama pernikahan yang tidak dicatatkan. Para tokoh elit ormas Islam ini membolehkan dan mempraktekkan nikah sirri karena menurut mereka itu sudah sesuai dengan ketentuan syara’. Muhammadiyah tidak sepandangan dengan itu. Wahabi sejak kelahirannya hingga saat ini dekat dengan praktek politik bahkan turut menentukan paham agama negara. Muhammadiyah menjaga jarak dengan kekuasaan bahkan bersikap kritis terhadap kekuasaan. Demikian jelas apa yang menjadi paham dan praktek wahabi justru menjadi praktek saudara-saudara muda yang menuduh Muhammadiyah sebagai Wahabi.

Ketiga, saat ini berkembang dan terus dikembangkan secara terbuka di tengah ummat bahwa Muhammadiyah telah menyimpang dari ajaran pendirinya. KH. Ahmad Dahlan dulu lakukan qunut shubuh, tunaikan shalat tarawih 20 rakaat, ajarkan adzan dua kali, doa iftitahnya pun sama dengan yang dilakukan NU, lakukan talafuzh niat dengan ucapkan ushalli sebelum takbiratul ihram dan seterusnya.³ Penulis buku Muhammadiyah itu NU menuliskan beberapa praktek ibadah Muhammadiyah yang menurut keyakinannya dilakukan oleh Kyai Dahlan tetapi tidak lagi dipraktekan warga Muhammadiyah. Diantaranya: membaca al-Quran tanpa wudlu (99); niat gunakan ushalli (114), (205), *ta’awwudz* dan *basmalah* (116), bacaan *i’tidal* dengan tambahan hamdan *katsiran thayyiban mubarkan fih* (118), bacaan do’a qunut (118), doa duduk diantara dua sujud (130); bacaan salam tanpa wabarakatuh (134); mengacungkan jari saat tasyahud (137), menambah dan mengurangi shalat sunah (141); tarawih, witir dan tahajud (142); shalat hajat dan tasbih (149 dan 151); azan jumat satu kali (156); shalat id di lapangan (157); pengurangan khuthbah id jadi satu kali (162); takbir tiga kali saat ini takbir dua kali untuk bacaan takbiran hari raya (162); jenazah tanpa ratus/ wewangian (164).

Tajdid sebagai Buhul Paham Agama Muhammadiyah

Kata tajdid yang berasal dari gerund atau *ism al-mashdar* kata kerja (*fi’l; verb*) *jaddada-yujaddidu* secara leksikal bermakna memperbaharui. Sudah sering diuraikan bahwa kata tajdid bagi Muhammadiyah merujuk pada dua makna sekaligus. Pertama tajdid bermakna dinamisasi. Kedua, tajdid berarti purifikasi, pemurnian (*tashfiyah*). Tajdid dalam

³ Lihat Mucamad Ali Shodiqin, *Muhamamdiyah itu NU, Dokumen Fikih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014).

bidang ibadah dan akidah dilakukan dengan cara pemurnian atau purifikasi. Itu bermakna bahwa Muhammadiyah memastikan tatacara ibadah dengan dirujukan sedekat dengan apa yang dilakukan, disabdakan dan ditetapkan Nabi saw dalam sinaran al-Quran dan as-Sunah. Sementara akidah dimurnikan dari berbagai praktek syirik, takhayul dan khurafat yang merusak tauhid murni dengan bingkai al-Quran dan as-sunah. Misal tajdid Muhammadiyah dalam ibadah adalah tuntunan amalan bulan ramadhan yang mencakup cara berpuasa, cara tunaikan shalat malam 11 rakaat, shalat hari raya di lapangan, berhaji sesuai tuntunan Rasulullah saw, tuntunan menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya.

Sedangkan tajdid dalam bidang mu'amalah dilakukan prinsip dinamisasi. ini bermakna "mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh al-Quran dan Sunah Nabi saw".(Syamsul Anwar, 2016). Dalam bidang mu'alamat ini, beberapa norma yang menjadi kesepakatan para ahli dapat berubah bila ada tuntutan yang menghajatkannya untuk berubah dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syari'ah. Misalnya ketentuan penggunaan rukyat untuk memastikan terjadinya kelahiran hilal dengan cara rukyat pada awal bulan ramadhan, syawal dan dzul hijah dengan merujuk pada hadis-hadis tentang rukyat. Cara rukyat yang mendunia itu di Muhammadiyah dilakukan dengan cara hisab. Masuk juga dalam kategori ini persoalan kepemimpinan perempuan.

Demikianlah, ketika Kyai Dahlan mengoreksi arah kiblat Masjid Gedhe di Yogyakarta Kyai sedang lakukan tajdid dalam dua pengertiannya sekaligus. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa arah *wadag* shalat kaum Muslimin mesti menuju ke kiblat Baitullah. Untuk aplikasikan ajaran Islam itu Kyai gunakan pengetahuan "baru" yang masih sangat jarang digunakan oleh ummat Islam saat itu. Selanjutnya, Kyai Dahlan memproduksi temuan-temuan tajdid lainnya. Didirikannya organisasi Perempuan bernama Aisyiyah, Hizbul Wathan, Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem. Dalam satu tarikan nafas dengan itu Kyai Dahlan pun lakukan purifikasi praktek ummat Islam kala itu. Sebagaimana diceritakan salah satu muridnya bernama KHR. Hadjid (2008) bahwa Kyai berhasil hilangkan praktek-praktek umat yang tidak diajarkan al-Quran as-Sunah. Kyai berantas selamatan waktu seorang ibu mengandung tujuh bulan, bacaan mauludan dengan memukul rebana ketika membaca "asyaraqal badru", shadaqah bernama surtanah saat orang meninggal, selamatan tiga hari, baca tahlil tiap malam ketika orang meninggal sampai 7 hari, selamatan 40 hari, 100 hari, setahun, seribu hari (nyewu), serta bacaan tahlil 70.000 untuk menebus dosa, haul (ulang tahun kematian) dengan membaca tahlil, perayaan 10 asyura dan mengadakan padusan (mandi) serta pergi ke kuburan untuk kirim doa, upacara nishfu sya'ban dengan bacaan-bacaan yang tidak diajarkan as-Sunah, taqlid kepada ulama tanpa tahu dalil-dalilnya, bacaan-bacaan tahlil Qur'an untuk dihadiahkan kepada ahli kubur, mengadakan ziarah kubur pada bulan sya'ban, membaca shalawat khusus tiap malam jum'at dengan gunakan rebana, jimat yang dipakaikan kepada anak-anak, minta keselamatan kepada kuburan dan tawassul kepada Nabi saw. Disamping praktek-praktek tersebut diatas, KHR Hadjid pun menyebutkan bahwa Kyai Dahlan mengoreksi praktek ummat kala itu yang terbiasa tunaikan shalat qabliyah dua raka'at sebelum shalat jum'at serta adzan dua kali sebelum shalat jum'at (Hadjid, 2008:101).

Majelis Tarjih Muhammadiyah Ambil-alih Peran Tajdid

Adanya fakta yang sebutkan Kyai Dahlan masih tunaikan sahalat tarawih 23 rakaat serta tunaikan qunut dalam shalat shubuh sama sekali tidak mengurangi virus tajdid yang ditebarnya. Boleh jadi saat itu Kyai belum melihat alasan-alasan yang dipandangnya lebih kuat sebagaimana koreksinya untuk shalat dua rakaat sebelum shalat jum'at dan adzan jumat dua kali. Sepeninggal Kyai Dahlan Muhammadiyah terus berkembang ke berbagai daerah dengan penambahan anggota-anggotanya. Bersamaan dengan itu timbul perdebatan di kalangan warga Persyarikatan mana diantara praktek ibadah yang dilakukan ummat yang lebih mendekati kebenaran, disertai adanya beberapa faham gerakan yang menyusupi Muhammadiyah. Dalam konteks historis seperti itulah Majelis Tarjih Muhammadiyah didirikan pada tahun 1927. Sejak persidangan pertamanya pada tahun 1928 hingga saat ini Majelis Tarjih dan Tajdid telah hasilkan sekian produk hukum yang yang menjadi pegangan dan tuntunan warga dan simpatisan Muhammadiyah sampai sekarang. Dari sekian putusan itu ada yang terhimpun dalam sebuah kitab yang lebih dikenal dengan Himpunan Putusan Tarjih yang telah mencapai jilid tiga. Lebih banyak lagi yang berupa tuntunan yang bersifat tematis yang ditulis dalam satu buku tersendiri seperti *al-Amwal fil Islam*, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, *Tuntunan Adabul Mar'ah fil Islam*, *Bayi Tabung dan Transplantasi*, *Nikah antar Agama*, *Hukum Aborsi*, *Koperasi Simpan Pinjam*, *Hukum Zakat Profesi* dan lain sebagainya. Dalam Munas Tarjih ke 27 yang dilaksanakan di Malang tahun 2010 dihasilkan sekian draf putusan diantaranya adalah *Tuntunan Fiqih al-Ma'un dan Tuntunan Fiqih Perempuan*. Sementara dalam Munas Tarjih ke 28 di Palembang tahun 2014 selain beberapa persoalan manasik dan shalat iftitah khafifatain dimusyawarahkan pula tentang tatakelola air yang dirangkum dalam putusan Fikih Air. Demikian dalam Munas Tarjih ke 29 di Yogyakarta tahun 2015 yang terpenting dibahas masalah fikih kebencanaan. Di Munas Tarjih ke-30 di Makassar tahun 2018 dihasilkan draf putusan tentang Fikih Perlindungan Anak dan Fikih Informasi disamping membaca ulang beberapa putusan lama. Saat ini Majelis Tarjih dan Tajdid sedang siapkan draf Munas Tarjih ke-31 yang utamanya akan membahas Tuntunan Zakat Kontemporer dan Fikih Difabel dan fikih Agraria.

Tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Tidak sedikit yang salah paham tentang kata tarjih yang digunakan oleh Majelis Tarjih. Dalam Muhammadiyah, kata tarjih tidak hanya dipahami sekedar kegiatan memilih suatu pendapat yang dipandang lebih kuat. Tarjih dalam Muhammadiyah mempunyai makna yang lebih luas. Sehingga kata tarjih dalam Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai: “setiap aktifitas intelektual untuk merespons realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah.” Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam (Syamsul Anwar, 2010). Dalam kegiatan bertarjih itu para ulama Tarjih gunakan prosedur dan tahap fikir yang disebut sebagai Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Prosedur ini menghimpun komponen yang meliputi wawasan, semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode). Dimaksud dengan wawasan dalam manhaj tarjih adalah spirit yang menyertai para ulama Majelis Tarjih dalam menyelesaikan berbagai kasus yang ditanyakan. Spirit dimaksud adalah: spirit pahami agama, tajdid, tidak bermazhab, toleran dan terbuka (syamsul Anwar, 2016).

Manhaj Tarjih dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Pada masa-masa awal, Majelis Tarjih menghasilkan pruruk hukumnya lebih banyak memanfaatkan pendekatan tarjih. Ia itu mencari dalil yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang ada. Dalam perkembangan lebih lanjut Majelis Tarjih gunakan berbagai pendekatan yang kemudian diklasifikasikan sebagai model ijtiḥad bayani, qiyasi serta istishlahi. Model ini pun kemudian diperkaya lagi dengan ijtiḥad bayani, burhani serta ‘irfani. Aplikasi model-model ijtiḥad ini dapat diperkaya dengan berbagai temuan keilmuan sains modern, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya yang sejalan dengan nafas Islam yang berkemajuan. Berikut ini, antara lain, beberapa poin manhaj tarjih:

1. Tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab tetapi pendapat-pendapat imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat;
2. Penggunaan dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat tidak terpisah;
3. Majelis Tarjih menggunakan *ta’lilul ahkam* guna memahami kandungan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah sepanjang sesuai dengan kandungan syari’ah. Kaidah “*al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman*” dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.

Ad.1. Tidak berafiliasi ke mazhab tertentu

Wawasan ini merujuk, *pertama*, pada Surah an-Nisa (3) ayat 59 yang menegaskan bahwa ciri keimanan seorang Muslim itu adalah menjadikan Allah dan Rasulullah saw sebagai rujukan utama dalam berbagai persoalan kehidupan termasuk saat mengalami perselisihan paham. *Kedua*, taushiyah yang disampaikan oleh para ulama mazhab mulai Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris dan Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah, antara lain, dikenali pernah menyatakan bahwa manakala diantara pendapatnya ada yang berselisih dengan al-Quran dan Hadis maka pendapatnya itu tidak perlu dirujuk. Malik bin Anas menegaskan bahwa dirinya manusia biasa yang bisa benar bisa keliru dalam mengeluarkan putusan hukum tertentu. Kerana itu pencermatan pada seluruh pendapatnya harus dilakukan, kata Malik. Pendapatnya yang sesuai dengan al-Quran dan as-Sunah silahkan dirujuk. Sedangkan pendapatnya yang menyalahi al-Quran dan Hadis wajib ditinggalkan. Sementara Muhammad bin Idris, antara lain, mengatakan sumber rujukan utama untuk menemukan hukum itu adalah al-Quran dan Sunah. Saat lain, Ia katakan, “ketika telah dipastikan suatu hadis itu berkualitas sahih maka itu menjadi anutan saya”. Sementara Ahmad bin Hanbal menegaskan, “Jangan ikuti pendapat-pendapatku secara membabibuta (taqlid), jangan juga itu dilakukan kepada Malik bin Anas dan Malik, Tsauri, al-Auzai. Ambillah hukum dari sumber yang mereka rujuk” (Muhammad Abu Zahrah, 1968).

Ada yang mengatakan Majelis Tarjih tidak ikatkan diri pada suatu mazhab tetapi dalam prakteknya menggunakan salah satu cara pandang (usul fikih) mazhab tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan ini dikembalikan pada kriteria al-Quran dan Sunah sebagaimana ditegaskan diatas. Misalnya, Majelis Tarjih tetapkan hukum tunaikan badal haji dan hukum

mengganti hutang puasa orang yang meninggal, dengan argumentasi usul fikih yang sama dengan anutan Mazhab Syafi'i atau Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia itu terkait relasi al-Quran dan as-Sunah sebagai sumber hukum utama. Dalam hal ini asy-Syafi'i tegaskan bahwa nash al-Quran yang qath'i dapat ditakshshish oleh nash hadis yang zhani. Ini berbeda dengan anutan Abu Hanifah yang tegaskan bahwa nash al-Quran yang qath'ie tidak dapat ditakshshish nash hadis yang zhani karena level antara keduanya tidak sama (az-Zuhayli, 1985). Muhammadiyah gunakan cara pikir asy-Syafi'ie karena dinilai lebih mendekati spirit al-Quran dan Sunah.

Ad.2. Menetapkan Hukum dengan Pendalilan Komprehensif

Salah satu penyebab lahirnya simpulan hukum yang berbeda adalah adanya keragaman cara memanfaatkan al-Quran dan Sunah sebagai sumber hukum. Dengan hadis Nabi saw yang termasyhur "ballighuu 'anni walau aayah", seorang Muslim acapkali terlalu bersemangat ambil simpulkan hukum dari satu ayat atau satu sehingga melahirkan natijah yang masih memunculkan pertanyaan (tidak *jami'* dan *mani'*). Itu terjadi kerana hadis-hadis atau ayat-ayat yang masih dalam satu jalinan tema sama sekali tidak dilibatkan dalam agregasi simpulan. Untuk tiba pada simpulan yang utuh ada baiknya perhatikan beberapa poin langkah sebagai berikut:

(2.1.) Mengkonfirmasi hadis kepada al-Qur'an; (2.2) Mengumpulkan hadis dalam satu subyek tertentu secara komprehensif; (2.3) Membandingkan hadis-hadis yang ada, mengkompromi-kannya atau merankingnya sesuai tingkat otentisitasnya; (2.4); Mempelajari latar belakang saat hadis muncul; (2.5) Memisahkan elemen-elemen hadis yang berubah (*mutaghayirat*) dari tujuan-tujuan yang permanen (*tsawabit*); (2.6) Membedakan makna *majazi* dan makna *hakiki*; (2.7) Memahami secara utuh satu terminologi (al-Qaradlawi, 1995).

Penulis memahami poin-poin diatas tidak sebagai tahapan yang agregatif. Berikut misal salah satu putusan Majelis Tarjih dan Tajdid tentang puasa isteri tanpa izin suami yang pada putusan lama masuk kategori puasa tathawu' (sunah) yang diharamkan (1989). Sementara putusan terbaru tidak menempatkannya puasa yang dilarang atau diharamkan (2018). Pada putusan terbaru hadis yang dipahami sebagai larangan puasa sunah isteri tanpa izin suami⁴ dibaca bersama sababul wurudnya.⁵ Lebih dari itu hadis tersebut

⁴ Hadis dimaksud adalah:

صحيح البخاري (30 / 7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، المستدرک علی الصحیحین للحاکم (191 / 4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، صحيح ابن خزيمة (319 / 3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَلَغَ بِهِ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

⁵⁵ Berikut hadisnya:

سنن أبي داود ت الأرئوط (119 / 4) عن أبي سعيد، قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المَعَطَّل يضرني إذا صليت ويُفْطِرني إذا صُمتُ، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضرني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتَي وقد نهيتها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفّت الناس" وأما قولها يَفْطِرني، فإنها تتطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنما أهل بيت قد عرفت لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فُصل"

dikonfirmasikan pada al-Quran Surah asy-Syura (42):38⁶; an-Nisa (4):124⁷ dan an-Nahl (16):97⁸ yang dipandang sebagai landasan dalil yang memayungi dalil di bawahnya. Dengan menyertakan hadis lain yang berkaitan akan semakin terbaca bahwa hadis puasa sunah tanpa izin suami itu hadis yang masuk kategori *al-‘ibratu bi khushis-sabab* bukan kategori *al-‘ibratu bi ‘umumil lafzh*.⁹

Penulis berpandangan bahwa seringkali nash al-Quran pun perlu konfirmasi (*bayan*) Sunah untuk hasilkan simpulan hukum yang lebih legitimate. Misalnya Surah an-Nisa 4):6¹⁰ yang dijadikan landasan dalil untuk tunaikan wudu, antara lain, dipahami Mazhab Hanafi sebagai tidak adanya ketentuan tertib dalam lakukan thaharah wudlu. Alasan yang dikedepankan Mazhab Hanafi ayat tuntunan wudu itu difirmankan Allah dengan gunakan huruf ‘athaf wawu yang isyaratkan tidak adanya keharusan urutan dalam berwudlu. Nash ayat diaats dikonfirmasi hadis Nabi saw yang tegaskan bahwa wawu ‘athaf pada ayat tersebut ditafsirkan Nabi saw sebagai wawu bimakna tsumma. Sehingga tertulis pada ayat dengan wawu tetapi kandungan maknanya adalah *tsumma*.¹¹

Ad. 3. Menetapkan Hukum dengan Pertimbangan *Ta’lilul-ahkam*

Ta’lil ahkam pada intinya menyatakan bahwa hukum ditetapkan dengan sebab yang menyertainya. Jika sebab yang menyertai hukum itu ada maka ketentuan dalam hukum itu dipraktikkan. Jika sebab yang menyertai adanya hukum itu tidak ada maka ketentuannya tidak diterapkan.

Dua misal produk hukum Tarjih dapat dikemukakan disini. Pertama putusan Tarjih tentang penggunaan hisab. Kedua, fatwa Tarjih berkenaan dengan hukum rukhshah shalat jumat yang bertepatan dengan hari raya. Yang pertama Tarjih berpandangan bahwa digunakannya rukyat pada zaman Nabi saw sebagai cara yang sementara kerana situasi ummat dakwah Nabi saw belum punya tradisi menulis dan berhitung. Pada saat itu mengamati dan memastikan fenomena alam secara langsung dipandang sebagai cara yang

⁶ Ayatnya berbunyi:

{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)} [الشورى: 38]

⁷ Ayatnya berbunyi:

{وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا (124)} [النساء: 124]

⁸ Ayatnya berbunyi:

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)} [النحل: 97]

⁹ Dalil dimaksud, antara lain, hadis berikut ini:

صحيح ابن حبان - مخرجا (307 / 6) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَصَلِّي، وَيَقْظُ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَقْظُ رَجُلَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»

¹⁰ Ayatnya berbunyi:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]

¹¹ Berikut konfirmasi hadisnya:

صحيح البخاري (31 / 3) عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَرَّ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بَشْيَءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

paling simple dan dapat dilakukan oleh banyak orang. Ayng kedua, Hadis-hadis terkait rukhshah tidak tunaikan shalat jumat dan diganti dengan shalat zhuhur manakala idul fithri atau idul adlha bertepatan dengan hari jumat dibaca secara seksama mengacu pada sebab jarak yang jauh antara rumah para shahabat dengan masjid Nabi saw dan lapangan yang dijadikan tempat shalat hari raya. Saat shalat shalat hari raya telah ditunaikan, Rasulullah sarankan kepada mereka yang rumahnya berjarak jauh dari masjid dan lapangan shalat id, untuk sementara tidak langsung pulang ke rumahnya. Mereka disarankan untuk tidak pulang tetapi menunggu waktu shalat jumat. Sementara kepada mereka yang tetap memilih pulang Rasulullah saw. berikan izin untuk tidak tunaikan shalat jum'at.

Wallahu A'lam bish-Shawab.